

0008400-39.2018.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2º I e II, do CP). Sentença absolutória. Recurso do MP que sustenta a presença de prova bastante a embasar decreto condenatório. Inocorrência. Prova frágil de autoria. Negativa do réu não infirmada pela prova acusatória. Reconhecimento do réu pelas três vítimas na fase policial não confirmadas em juízo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

0008400-39.2018.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (Crime / Contravenção contra Idoso)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Érico da Silva e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

ERICO DA SILVA e SHIRLEY MARA PINTO, ambos qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 171, § 4º, do Código Penal, porque, segundo denúncia, no dia 05 de julho de 2018, no período da manhã, na Avenida Euclides Miragaia, Centro, nesta cidade e Comarca de Birigui, agindo em concurso e com unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem ilícita no valor de R\$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais), em prejuízo da vítima Irma Manhas Ferreira, induzindo-a em erro mediante meio fraudulento.

A denúncia foi recebida às fls. 100/101.

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta escrita à acusação às fls.

163/164.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se a instrução penal, oportunidade em que foi inquirida a vítima e interrogados os réus (fls. 189/190 e 233).

O representante do Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 237/242 e 354, requerendo a procedência do pedido formulado na presente ação.

A Defesa ofereceu seus memoriais, postulando a improcedência da ação, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Postulou a incidência do princípio do in dubio pro reo (fls. 247/249 e 357).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é improcedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução penal, a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, bem como pelo depoimento colhido nos autos. Interrogada em Juízo, Shirley Mara negou a prática delitiva, alegando que sequer conhece a cidade de Birigui. Afirmou que esteve apenas na cidade de Araçatuba e que tentou aplicar um golpe nessa cidade, oportunidade em que foi presa. Esclareceu que Érico era seu conhecido e estava junto com a interroganda em Araçatuba, não tendo conhecimento se ele já esteve na cidade Birigui.

Por sua vez, o réu Érico da Silva afirmou que está preso por aplicar o golpe do bilhete na cidade de Araçatuba, alegando que nunca esteve na cidade de Birigui. Esclareceu que Shirley é sua prima e que confessou a prática de estelionato em outros locais, não sabendo indicar porque está sendo acusado neste feito.

A vítima Irma Manhas Ferreira relatou que esteve no Banco Bradesco para receber a pensão de seu marido, asseverando que, após deixar o estabelecimento bancário, foi abordada por uma mulher que lhe questionou sobre sua religião e, ao responder que era evangélica, a mulher em questão declarou professar a mesma fé, oportunidade em que passaram a conversar. A mulher disse que morava em uma chácara e que seu patrão era proprietário de uma loja no centro da cidade, pedindo ajuda à depoente para chegar ao local e “pegar um dinheiro”.

A declarante concordou em acompanhar a mulher, asseverando que ela dizia a todo tempo que “foi Deus quem mandou a senhora” e continuava a falar em assuntos relacionados à religião. Afirmou que, próximo a uma esquina, surgiu um homem bem vestido, momento em que a mulher lhe disse: “ah irmã, vou chamar aquele homem para ajudar”.

Segundo a vítima, o indivíduo também disse “foi Deus quem mandou a senhora aqui e nós três vamos achar a lojinha”. Continuaram caminhando e, em determinado ponto, a mulher pediu para o homem ver um jogo que havia feito, pois seria “analfabeta”, momento em que o homem disse que ela havia sido sorteada em um bilhete e teria “um monte de dinheiro para receber”. Ela então pediu para que a depoente e o homem tirassem o dinheiro, pois não havia trazido documentos, acrescentando que ela, inclusive, mencionou “ela tem documento, pois esteve no banco para receber”.

O indivíduo disse para fazer o favor, usando o argumento religioso, e informando que possuía um carro e podia leva-las para fazer o saque do dinheiro. A declarante entrou no carro com eles e foram até perto de um estabelecimento bancário, esclarecendo que a mulher pediu para ficar no carro, pois “não sabia nem mexer com essas coisas”. Nesse momento, ela questionou como saberia que a depoente e o homem iriam trazer o dinheiro, pedindo um “comprovante” de que ambos retornariam com o valor.

A vítima relatou que o homem pegou um maço de dinheiro do bolso e entregou à mulher dizendo que era sua parte e que faltava a "irmã", aduzindo que ela devolveria quando voltassem. A depoente afirmou que entregou então todo o dinheiro que possuíam a mulher, oportunidade em que ela pediu que deixasse seu relógio também. Afirmou que, ao chegarem à esquina do banco, o homem afirmou que havia esquecido um documento no carro e pediu para depoente que fosse à frente e pegasse uma senha para ser atendida na instituição bancária, asseverando que buscaria o tal documento e iria encontra-la. A depoente fez como lhe foi orientado e ficou aguardando o indivíduo, acrescentando que, após algum tempo, verificou que o veículo havia desaparecido, bem como os indivíduos.

Posteriormente, a depoente que foi à delegacia e registrou boletim de ocorrência, não recuperando o dinheiro que seria, inclusive, toda a quantia que tinha para pagar as contas do mês e sobreviver.

Afirmou que terceira pessoa lhe auxiliou para que pudesse se alimentar e que tinha 77 anos de idade à época do fato. Confirmou esteve na Delegacia de Polícia e visualizou várias fotografias, e, questionada em juízo se reconhecia os réus como os autores do golpe, a depoente respondeu: "ai então, olha, eu não sei. Parece que era, mas não sei", acrescentando ainda que as pessoas identificadas "meio que parecem, mas não sei".

Pois bem. Conforme é cediço, nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima, desde que firme e convincente, se reveste de fundamental importância, consistindo em elemento de prova a fundamentar um decreto condenatório. No entanto, conforme se depreende do depoimento acima mencionado, a vítima não demonstrou a certeza necessária ao tentar o reconhecimento dos réus como os autores do estelionato.

De outro lado, salvo melhor juízo, o reconhecimento levado a efeito na fase policial, por meio de fotografias, por si só, é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório.

Nesse mesmo entendimento: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTOFOTOGRAFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS.AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTICRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2º I e II, do CP). Sentença absolutória. Recurso do MP que sustenta a presença de prova bastante a embasar decreto condenatório. Inocorrência. Prova frágil de autoria. Negativa do réu não infirmada pela prova acusatória. Reconhecimento do réu pelas três vítimas na fase policial não confirmadas em juízo. Absolvição que se impõe. Recurso ministerial desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0014673-18.2018.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA (ART. 171, §4º, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade suficientemente comprovada. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Confirmação em juízo de reconhecimento fotográfico que é lastro para condenação. Características físicas do suspeito fornecidas pela vítima em sede policial antes do reconhecimento fotográfico que não coincidem com as características descritas por ela em juízo. Indícios de confusão e dúvida no reconhecimento tanto em sede policial quanto em juízo. Reconhecimento realizado em juízo, ademais, que não observou as formalidades do art. 226 do CPP, já que o réu foi apresentado sozinho à vítima, em imagem de

péssima qualidade. Fragilidade das demais provas que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Art. 386, VII, CPP. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1506351-60.2019.8.26.0482; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Ademais, vale mencionar que não há outros elementos demonstrando a participação dos réus no estelionato que ora se apura.

Segundo a doutrina, “os fundamentos absolutórios da sentença penal decorrem da dimensão de regra probatória da presunção de inocência (CR, art. 5º, LVII) e do instituto do ônus da prova, em seu aspecto objetivo. Este consiste em regra de valoração do resultado da prova que impõe a absolvição quando houver dúvida judicial quanto à veracidade dos enunciados fáticos contidos na denúncia ou queixa-crime (in dubio pro reo)” (in Código de processo penal comentado [livro eletrônico] -- coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

“Há dúvida sempre que uma assertiva se apresente com motivos afirmativos e negativos. E, quando eles se igualam, com idêntico valor, temos apenas a credibilidade. Uma sentença condenatória somente pode ser proferida diante da mais completa certeza. Havendo a dúvida, chegando as provas somente ao crível, ajusta solução é absolvição com fundamento no inc. VI, do art. 386 do CPP”. (TACRIM - SP - AP - Rel. Camargo Aranha - JUTACRIM - SP 70/309).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente ação penal para ABSOLVER ERICO DA SILVA e SHIRLEY MARA PINTO, qualificados nos autos, da imputação do artigo, 171, § 4º, do Código Penal, com fundamento no 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Birigui, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA